

1500054-23.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... via costumam ficar pessoas praticando o tráfico de drogas. Os acusados estavam um ao lado do outro. Não se recorda de ter realizado outras abordagens no acusado, bem como se passou algo para a testemunha Gabriel. Não havia denúncia da prática de tráfico de drogas na casa da abordagem.

A testemunha GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES declarou em sede policial: "que conhece ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-23.2020.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-23.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2012388/2020 - 02º D.P. TUPÃ, 5942685 - 02º D.P. TUPÃ, 110/20/229 - 02º D.P. TUPÃ, 2012388 - 02º D.P. TUPÃ, 110/20/229 - 02º D.P. TUPÃ, 2012388 - 02º D.P. TUPÃ, 110/20/229 - 02º D.P. TUPÃ, 2012388 - 02º D.P. TUPÃ, 110/20/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS DA LUZ DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada [Nome da Parte Passiva Principal], devidamente qualificada, como incurso no 1 art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 41/43).

Determinou-se o processamento (fls. 46).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 63), apresentou resposta escrita (fls. 69/71). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 26 de Setembro de 2021 (fls.

73/75) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 100).

Em audiência ([TA]), foram inquiridas quatro testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

Por sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação pena, alegando que houve irregularidades na abordagem policial e busca domiciliar, bem como argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (T.A.).

2. Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente

Certa a materialidade objetiva do fato descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 04/06), dos autos de exibição e apreensão (fls. 07/08[AEA]) e de constatação de natureza de substância (fl. 10/13 [ACNS]) e do laudo pericial toxicológico (fls. 26/29 [LPT]), Ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida, segue a mesma sorte.

A testemunha e policial militar JOSE ANTONIO MARIOTTI DE SOUZA declarou em sede policial "que nesta data efetuava patrulhamento juntamente com oSgt. Mariotti, pela Rua Paulo Dessy Juan, quando avistaram dois indivíduos sentados na calçada do imóvel nº 531, ocasião em que decidiram por abordá-los; o indivíduo identificado como sendo Gabriel dos SantosRodrigues permaneceu na calçada, ficando sub os cuidados do Sgt. Morcillo, enquanto o outro,posteriormente identificado como sendo Lucas Mateus da Luz dos Santos, correu para o interior da casa,após arremessar um objeto no telhado, sendo acompanhado pelo depoente, que acabou capturando-o nos fundos do quintal, conduzindo-o até a frente novamente; durante a abordagem, nada de ilícito foi encontradona posse de Gabriel, que alegou ser usuário de maconha e cocaína; quanto à Lucas, que informou seregresso do sistema prisional pela prática de tráfico de drogas, ele próprio tirou R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) e um aparelho celular Samsung do bolso e os jogou no chão, ao seu lado, contudo, durante arevista, ele conseguiu se desvencilhar, evadindo-se, não sendo localizado até o presente momento;constaram que o objeto arremessado pelo investigado, que bateu na parede do imóvel e caiu ao solo, tratava-se de uma sacola plástica branca contendo em seu interior 15 (quinze) "eppendorfs" com substânciacom característica de "cocaína"; com a anuência da avó de Lucas e de um tio do mesmo, o quarto dele foirevistado, sendo encontrada dentro de uma gaveta de uma cômoda, uma porção esverdeada com aparênciade "maconha", envolta em plástico preto; dirigiram-se ainda à casa de Gabriel, que franqueou a entrada dosPoliciais no local, contudo nada de ilícito foi localizado; ante os fatos, os entorpecentes, o valor e o celularforam trazidos até esta Unidade Policial, assim como a testemunha Gabriel foi conduzida, para asprovidências cabíveis.

Não conhecia o acusado, sendo a primeira abordagem do Lucas". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que o acusado não chegou a ver a droga apreendida, pois fugiu, e que um familiar havia autorizado o ingresso na casa.

A testemunha e policial militar RODRIGO MARCEL MORCILLO declarou em sede policial: 'que nesta data patrulhava pela Rua Paulo Dessy Juan, na companhia doSd. Mariotti, quando avistaram dois indivíduos sentados na calçada do imóvel nº 531, ocasião em quedecidiram por abordá-los; o indivíduo identificado por Gabriel dos Santos Rodrigues permaneceu na calçada, ficando sub os cuidados do depoente, enquanto o outro, posteriormente identificado como sendo LucasMateus da Luz dos Santos, correu para o interior da casa, após arremessar um objeto no telhado, sendoacompanhado pelo Sd. Mariotti, que acabou capturando o mesmo nos fundos do quintal, conduzindo-

o até afrente novamente; durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na posse de Gabriel, que alegou ser usuário de maconha e cocaína; quanto à Lucas, que informou ser egresso do sistema prisional pela prática de tráfico de drogas, ele próprio tirou R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) e um aparelho celular Samsung do bolso e os jogou no chão, ao seu lado, contudo, durante a revista, ele conseguiu se esquivar, evadindo-se, não sendo localizado até o presente momento; constaram que o objeto arremessado pelo investigado, que bateu na parede do imóvel e caiu ao solo, tratava-se de uma sacola plástica branca contendo em seu interior 15 (quinze) "pempdorfs" com substância aparentando ser "cocaína"; com a anuência da avó de Lucas e de um tio do mesmo, o quarto dele foi revistado, sendo encontrada dentro de uma gaveta de uma cômoda, uma porção esverdeada aparentando ser "maconha", envolta em plástico preto; dirigiram-se ainda à casa de Gabriel, que franqueou a entrada dos Policiais no local, contudo nada de ilícito foi localizado; ante os fatos, os entorpecentes, o valor e o celular foram trazidos até esta Unidade Policial, assim como a testemunha Gabriel foi conduzida, para as providências cabíveis". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que rotineiramente nessa via costumam ficar pessoas praticando o tráfico de drogas. Os acusados estavam um ao lado do outro. Não se recorda de ter realizado outras abordagens no acusado, bem como se passou algo para a testemunha Gabriel. Não havia denúncia da prática de tráfico de drogas na casa da abordagem.

A testemunha GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES declarou em sede policial: "que conhece "Luquinha" há cerca de um ano, sempre encontra o mesmo casualmente em festas; nesta data, havia acabado de sair da casa de seu tio, com sua motocicleta, quando avistou Lucas descendo em direção à casa dele, o qual lhe pediu carona; foram até a casa de Lucas e sentaram-se na calçada, tendo o depoente acendido um cigarro; logo depois uma viatura da Polícia Militar passou pelo local, sendo que, ao avistá-la, Lucas correu para interior da casa dele, e o depoente permaneceu na calçada, sendo então abordado; um dos Policiais foi ao encalço de Lucas e o levou para frente da casa novamente, porém, durante a abordagem, ele conseguiu se esquivar, mas antes, ao ser indagado, ele mesmo tirou certa quantia em dinheiro do bolso e exibiu aos Policiais o depoente não chegou a avistar nenhuma droga, viu que os Policiais Militares chegaram a subir no telhado e também revistaram o quarto de Lucas, com a anuência de um morador da casa; depois, viu os Policiais falando que encontraram drogas, as quais não lhe pertence; afirma que é usuário de "maconha" e "cocaína", e já fumou tais drogas na companhia de Lucas, contudo hoje não haviam usado drogas; não sabe informar se Lucas é traficante, pois nunca adquiriu drogas do mesmo, embora tenha conhecimento de que ele já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas; não sabe o motivo pelo qual Lucas correu ao avistar os Policiais, acredita que "se ele correu, tinha algo errado", embora não tenha visto o mesmo na posse de nenhuma droga, tampouco arremessando qualquer objeto, já que quando ele se esquivou, o depoente permaneceu com a cabeça baixa na frente do imóvel; neste ato reconhece a fotografia de Lucas Mateus da Luz dos Santos, que lhe foi exibida, como sendo o "Luquinha" de quem falou até o presente momento; quanto ao celular ora apreendido, o depoente afirma que não lhe pertence e que já viu Lucas com um aparelho muito parecido com este; acrescenta ainda que os Policiais, com apoio de outras viaturas, foram também em sua casa e autorizou a entrada dos mesmos, contudo nada de ilícito foi encontrado".

O acusado Lucas Mateus da Luz dos Santos, ao ser interrogado, admitiu a posse da maconha, entretanto, negou a propriedade dos demais entorpecentes, afirmando que correu por sentir medo da abordagem policial em virtude de já ter respondido por outro crime.

Pois bem.

Reputo duvidoso o elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), na medida em que as declarações das testemunhas inquiridas não trouxeram dados seguros de que as drogas localizadas e apreendidas destinavam-se ao consumo alheio.

Em que pese o comportamento do acusado de fugir da abordagem policial, a quantidade de drogas apreendida não é elevada frente aos quadros que cotidianamente são vistos

nessa comarca. O fato de já haver sido condenado pela prática do delito do artigo 33 da LD não importa no reconhecimento automático de que continua a praticar tal. Os próprios policiais militares ouvidos em juízo afirmaram não ter notícias anteriores de que o acusado se destinava a tal prática.

Assim, em discordância com a tese inicial do Ministério Público (que, em alegações finais, a ratificou), convenço-me, pela observação forense do que ordinariamente acontece (*quod plerunque accidit*) e das circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), da existência do crime de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD).
De rigor, pois, a desclassificação. Eis o meu convencimento.

2.1 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas, LD), não cominou pena privativa de liberdade para o crime de porte ou cultivo ilícitos de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e § 1º, da LD), cujo preceito secundário passou a cominar medidas educativas (*novatio legis in melius*).

As medidas educativas, atendendo-se aos critérios dos arts. 42 da LD e 59 do CP (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e a Defesa.

Pois bem, considerando as medidas educativas da infração penal em exame Porte ou cultivo ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I advertência sobre os efeitos das drogas; II prestação de serviços à comunidade; III comparecimento a programa ou curso educativo, passo a fixá-las.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base de (i) advertência sobre os efeitos das drogas.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, o acusado confessou que portava maconha para seu consumo, circunstância que compenso com a reincidência, mantendo a pena base.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a PENA DEFINITIVA em (i) advertência sobre os efeitos das drogas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, com fundamento nos arts. 383, caput, e 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 28, caput, da LD, o réu Lucas Mateus da Luz dos Santos, qualificado nos autos, às penas de (i) advertência sobre os efeitos das drogas.

O réu já foi advertido em audiência, portanto dispensada a expedição de guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NSCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA